المملكة العربية السعودية

وزارة العدل

المحكمة التجارية بالرياض

رقم الدعوى: ٤٥٣٠٣٥٥٤١٦

تاريخ الحكم: ٧ / ٠٤ / ١٤٤٦هـ (الموافق ٥ / ١٠ / ٢٠٢٤م)

الدائرة التجارية: الدائرة التجارية الأولى

أطراف الدعوى

المدعية

شركة الحلويات والشوكولاتة المتنوعة
السجل التجاري رقم: ١٠٥٠٤٥٦٧٨٩
العنوان: الرياض، المملكة العربية السعودية
ممثلة بوكيلتها المحامية: الأستاذة / نورة بنت عبدالله العتيبي

المدعى عليها

مؤسسة التوزيع التجاري
السجل التجاري رقم: ١٠٥٠٣٢١٤٥٦
العنوان: الرياض، المملكة العربية السعودية
ممثلة بوكيلها: الأستاذ / خالد بن سعد الدوسري

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى فيما يلي:

تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٢٥ / ٠٣ / ١٤٤٦هـ ذكرت فيها أن موكلتها تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ ٦ / ٣ / ٢٠٢٤م على توريد الحلويات والشوكولاتة المتنوعة بموجب اتفاقية بيع بالأجل.

وبتاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠٢٤م، طلبت المدعى عليها توريد بضائع بمبلغ إجمالي قدره **(٣٦٥٧,٤٩** ريال سعودي) ثلاثة آلاف وستمائة وسبعة وخمسون ريالاً وتسعة وأربعون هللة.

قامت المدعى عليها بتاريخ ٧ / ٦ / ٢٠٢٤م بتسديد مبلغ وقدره **(١٩١٥,٣١** ريال سعودي) ألف وتسعمائة وخمسة عشر ريالاً وواحد وثلاثون هللة.

وبذلك يتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره **(١٧٤٢,١٨** ريال سعودي) ألف وسبعمائة واثنان وأربعون ريالاً وثمانية عشر هللة.

طلبات المدعية

طلبت وكيلة المدعية إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره **(١٧٤٢,١٨** ريال سعودي).

الأدلة والمستندات المقدمة

قدمت المدعية المستندات التالية سنداً لدعواها:

- كشف حساب يوضح المعاملات المالية بين الطرفين
- اتفاقية بيع بالآجل موقعة بين الطرفين بتاريخ ٦ / ٣ / ٢٠٢٤م
- فواتير التوريد للبضائع المطلوبة
- إيصالات السداد الجزئي

إجراءات التقاضي والجلسات

عقدت المحكمة جلسة نظر الدعوى بتاريخ ٧ / ٠٤ / ١٤٤٦هـ، وقد حضر فيها أطراف الدعوى.

التحقق من الإجراءات الشكلية

تحققت الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، فسألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة أو غيرها لذات النزاع وفُصل فيها شكلاً أو موضوعاً؟ فأجاب الطرفان بالنفي.

مرافعة المدعية

سُئلت وكيلة المدعية عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن طلبها في هذه الدعوى أجابت قائلةً: "إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك"، هكذا قررت.

وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلةً: "إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى"، هكذا قررت.

وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلةً: "إن محل المنازعة يتعلق بتسليم ثمن المبيع وقدره (١٧٤٢,١٨ ريال سعودي) ألف وسبعمائة واثنان وأربعون ريالاً وثمانية عشر هللة"، هكذا قررت.

جواب المدعى عليها

بطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلاً: "نحن نمر بضائقة مالية ونطلب من المدعية مهلة للسداد خلال شهرين، ونحن مقرّون بمبلغ المطالبة، ومما يؤكد ذلك أننا سددنا مبلغ وقدره (٣٠٠ ريال سعودي) ثلاثمائة ريال قبل هذه الجلسة بثلاثة أيام"، هكذا قرر.

التصادق والإقرار

صادقت وكيلة المدعية على ما ذكره وكيل المدعى عليها بشأن السداد الجزئي الأخير بمبلغ (٣٠٠ ريال) بعد الرجوع إلى موكلتها.

محاولة الصلح

عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقررت وكيلة المدعية قائلةً: "نقبل الصلح على أن تتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية".

أفهمت الدائرة وكيلة المدعية أنه لا توجد تكاليف قضائية في هذه القضية إذا تم الصلح في هذه الجلسة.

قرر وكيل المدعى عليها قائلاً: "نحن مقرّون بالمبلغ بعد خصم (٣٠٠ ريال) ثلاثمائة ريال ونطلب مهلة من المدعية"، هكذا قرروا.

التحقق من شروط قبول الدعوى

تحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها، فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها.

التكييف القانوني

استناداً إلى ما ورد في أوراق الدعوى والمستندات المقدمة وما دار في الجلسة من مرافعات، تبين للدائرة ما يلي:

1. وجود عقد بيع بالأجل صحيح ونافذ بين الطرفين بتاريخ ٦ / ٣ / ٢٠٢٤م
2. قيام المدعية بتنفيذ التزاماتها بتوريد البضائع المتفق عليها
3. ثبوت إقرار المدعى عليها بالمديونية وقدرها
4. السداد الجزئي للمبلغ المستحق من قبل المدعى عليها
5. بقاء مبلغ في ذمة المدعى عليها بعد خصم المبالغ المسددة

الأسس النظامية والشرعية

استندت الدائرة في حكمها إلى الأسس النظامية والشرعية التالية:

أولاً: من حيث النظام

- المادة (١٣) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٤١هـ التي تنص على اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعاوى الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية
- المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بصحة التوزيع الداخلي
- المادة (٦٢) من نظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بمتطلبات صياغة الأحكام القضائية
- نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) بتاريخ ١١ / ١٠ / ١٣٨٣هـ فيما يتعلق بالالتزامات التجارية

ثانياً: من حيث الشرع

- قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" (سورة المائدة: ١)
- قوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرّم حلالاً أو أحل حراماً" (رواه الترمذي)
- قوله صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم" (متفق عليه)
- القاعدة الفقهية: "الأصل في العقود الصحة والنفاذ"
- القاعدة الفقهية: "الإقرار حجة قاصرة على المقر"
- القاعدة الفقهية: "من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه"

التعليل والتسبيب

بناءً على ما تقدم، وحيث إن المدعى عليها قد أقرّت بالمديونية في مجلس القضاء، والإقرار سيد الأدلة وحجة قاصرة على المقر، وحيث إن الإقرار صدر من ذي أهلية معتبرة شرعاً ونظاماً، فإنه يكون حجة ملزمة.

وحيث إن العقد شريعة المتعاقدين ويجب الوفاء به وفقاً لما اشتمل عليه من أحكام وشروط، ولما كان الثابت قيام المدعية بتنفيذ التزاماتها بتوريد البضائع المتفق عليها، فإنه يتوجب على المدعى عليها الوفاء بالتزاماتها المالية.

وحيث إن المبلغ الأصلي المطالب به هو (**٣٦٥٧,٤٩** ريال) وقد سددت المدعى عليها مبلغ (**١٩١٥,٣١** ريال) بتاريخ ٧ / ٦ / ٢٠٢٤م، ومبلغ (**٣٠٠** ريال) قبل جلسة المحاكمة بثلاثة أيام، فإن

المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها يكون:

$$\text{المبلغ المتبقي} = 3657.49 - 1915.31 - 300.00 = 1442.18 \text{ ريال}$$

وحيث إن المدعى عليها لم تقدم ما يبرر عدم الوفاء بالتزاماتها المالية عند الاستحقاق، وأن الضائقة المالية المدعاة لا تعد عذراً شرعياً أو نظامياً لعدم الوفاء بالدين المستحق، فإن طلب المدعية يكون قد قام على سند صحيح من الواقع والنظام.

وحيث إن طلب المدعى عليها بالمهلة للسداد قد رُفض من قبل المدعية، ولم يتم التوصل إلى صلح بين الطرفين، فإن الدائرة ترى أن الحق واضح وثابت للمدعية.

منطوق الحكم

لذلك، ولما تقدم من الأسباب والتعليلات، وبعد المداولة، وباسم جلالة الملك، حكمت الدائرة بما يلي:

أولاً: إلزام المدعى عليها (مؤسسة التوزيع التجاري) ذات السجل التجاري رقم (١٠٥٠٣٢١٤٥٦) بأن تدفع للمدعية (شركة الحلويات والشوكولاتة المتنوعة) ذات السجل التجاري رقم (١٠٥٠٤٥٦٧٨٩) مبلغاً وقدره **١٤٤٢,١٨** ريال سعودي) ألف وأربعمائة واثنان وأربعون ريالاً وثمانية عشر هللة.

ثانياً: يكون هذا الحكم نهائياً قابلاً للتنفيذ فور اكتساب الصفة القطعية وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية.

ثالثاً: يحق للمدعية طلب تنفيذ هذا الحكم أمام محكمة التنفيذ المختصة في حال امتناع المدعى عليها عن السداد الطوعي.

رابعاً: تُلزم المدعى عليها بتكاليف الدعوى ومصاريفها.

خامساً: يبلغ هذا الحكم لأطراف الدعوى وفقاً للإجراءات المقررة نظاماً.

التوقيع

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

القاضي الثاني	القاضي الأول	رئيس الدائرة
القاضي / عبدالله بن إبراهيم القحطاني	القاضي / محمد بن فهد الشمري	القاضي / سعد بن عبدالعزيز المطيري
التوقيع: _____	التوقيع: _____	التوقيع: _____

\vspace{1cm}

كاتب الضبط

الأستاذ / يوسف بن ناصر العمري

التاريخ: ٧ / ٠٤ / ١٤٤٦هـ التوقيع: _____

ملاحظات

- هذا الحكم صادر عن الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض
- تم النطق بهذا الحكم في جلسة علنية بحضور الأطراف
- يحق للأطراف الاعتراض على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف التجارية خلال المدة المقررة نظاماً
- يُعتبر هذا الحكم نافذاً بعد انقضاء مدة الاعتراض أو صدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف
- تحفظ نسخة أصلية من هذا الحكم في ملف الدعوى بالمحكمة

صدر هذا الحكم بتاريخ ٧ / ٠٤ / ١٤٤٦هـ الموافق ٥ / ١٠ / ٢٠٢٤م

المحكمة التجارية بالرياض

المملكة العربية السعودية